

SHAMEERA BINTI ABDULLAH

lwn.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel).

3 SEPTEMBER 2021/ 25 Muharam 1443H

Kes Rayuan No. 10000-043-0148-2019, 10000-077-0101-2020 dan 10000-077-0031-2021.

Rayuan Pengistiharan Status Agama - Seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003- Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Alasan Rayuan- Permohonan lanjut Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan- Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Peguam Syarie Perayu: AB Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir & Associates.

Peguam Syarie Responden: Munirah binti Aminuddin daripada Majlis Agama Islam Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

1. Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu atas keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah menolak pengisytiharan Perayu

bukan lagi orang Islam di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 di dalam kes Saman No: 10400-043-0472-2014.

2. Perayu telah menerima MS30 pada 19/2/2020. Perayu perlu memfailkan Alasan Rayuan selewatnya 3/3/2020 namun Perayu telah lewat memfailkan Alasan Rayuan tersebut selama satu hari iaitu pada 4/3/2020.
3. Perayu juga perlu memfailkan Rekod Rayuan selewatnya 31/3/2020. Walau bagaimanapun, Perayu hanya memfailkan rekod rayuan pada 2/7/2020 iaitu lewat 3 bulan 2 hari dari tarikh yang sepatutnya.
4. Pada sebutan pengurusan kes pada 14/7/2021 Peguam Perayu memaklumkan kepada mahkamah bahawa Perayu mengarahkan ketiga-tiga kes ditarik balik.
5. Pada 6/8/2021, Perayu telah memfailkan Notis Penarikan Balik Kes melalui Borang MS 19 ke Mahkamah ini. Berdasarkan tindakan tersebut, kami merujuk kepada peruntukkan seksyen 95 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan tentang tatacara penarikan balik sesuatu kes iaitu:

Seksyen 95. Penarikan balik tuntutan

(1) Plaintiff boleh, dengan kebenaran Mahkamah, pada bila-bila masa sebelum penghakiman, menarik balik mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya dengan memberikan notis dalam Borang MS 19 kepada Mahkamah dan menyampaikan satu

salinan notis itu kepada defendan.

(2) Jika plaintif menarik balik mana-mana prosiding di bawah subseksyen (1), defendan berhak mendapat kos prosiding itu.

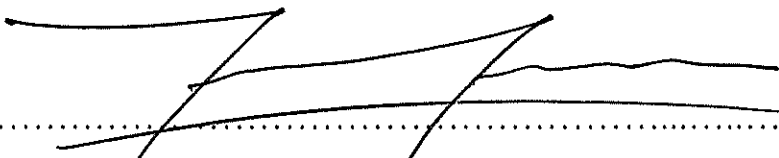
6. Melalui penelitian yang dibuat, kami berpuas hati bahawa pemfailan Notis Penarikan Balik Kes ini telah dibuat melalui Borang MS19 dan ia telah memenuhi kehendak seksyen 95(1) Enakmen tersebut, di samping itu tiada sebarang bantahan terhadap permohonan penarikan balik kes permohonan ini oleh Responden. Oleh yang demikian kami tiada halangan untuk meluluskan permohonan penarikan balik kes rayuan ini oleh Perayu.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Penarikan Balik kes Perayu, MAKA kami dengan sebulat suara membuat perintah seperti berikut:-

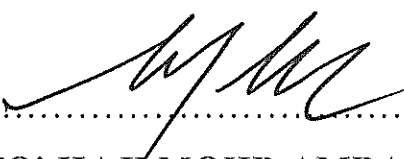
1. Mahkamah meluluskan Permohonan Penarikan Balik Kes Rayuan No **10000-043-0148-2019, 10000-077-0101-2020 dan 10000-077-0031-2021** berdasarkan seksyen 95(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
2. Kes Permohonan No. **10000-043-0148-2019, 10000-077-0101-2020 dan 10000-077-0031-2021 DIBATALKAN.**

Dibaca dan ditandatangani oleh;



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor